النفقة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ٦] .

المسألة الثانية : نفقة المماليك والبهائم :

أولاً : نفقة المماليك :

أ- حكم النفقة على المماليك : يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف ، لقوله تعالى : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [الأحزاب :٥٠] . وقوله ﷺ : (للمملوك طعامه وكسوته)[١] .

ويجب الرفق بهم وعدم تحميلهم فوق طاقتهم ؛ لقوله ﷺ : (ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم)[٢] .

ب- تزويج المملوك وإنكاحه : إن طلب الرقيق نكاحاً زوجه سيده ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور : ٣٢] ، ولأنه يخشى وقوعه في الفاحشة إذا ترك إعفافه . وإذا طلبت الأمة نكاحاً ؛ خيَّرها سيدها بين وطئها ، أو تزويجها ، أو بيعها إزالة للضرر عنها .

ثانياً : نفقة البهائم :

يجب على من ملك بهيمة إطعامها ، وسقيها ، والقيام بشؤونها ، ورعايتها ؛ لقوله ﷺ : (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ، فلا هي أطعمتها ، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ، حتى ماتت هزلاً)[٣] .

فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك ؛ لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك الإنفاق على الهرة ، ومثلها باقي الحيوانات المملوكة .

فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها ، أجبر على بيعها ، أو تأجيرها ، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل ؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم ، والظلم تجب إزالته .

---

(١)أخرجه مسلم برقم(١٦٦٢) .

(٢)أخرجه مسلم برقم (١٦٦١) .

(٣)أخرجه مسلم برقم (٢٦١٩) .